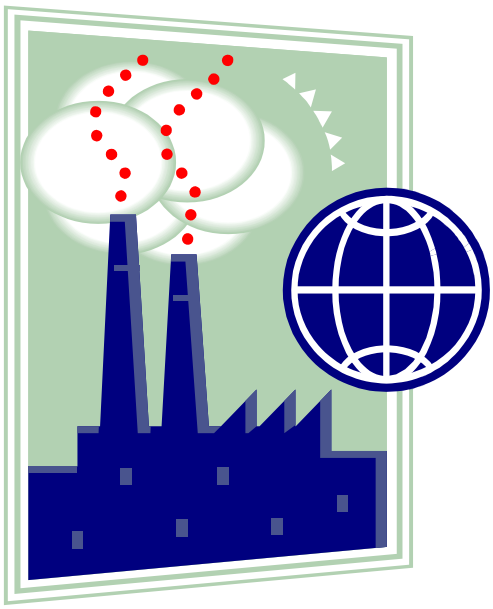
FALLBEISPIEL HOBEL & Leim (Tischlerei) – Aktiengesellschaft



Die kleine Tischlerei von Herrn Hobel hat sich mittlerweile zur Hobel&Leim-GmbH entwickelt aber noch ist kein Ende in Sicht. Um noch mehr Eigenkapital aufzunehmen, entscheidet die Geschäftsführung (Hobel & Leim) eine Aktiengesellschaft zu gründen. Dadurch kann das Unternehmen „**an die Börse gehen**“ und durch die **„Ausgabe von Aktien“** zusätzliches Eigenkapital aufbringen.

Mit diesem zusätzlichen **Eigenkapital** kann die Hobel & Leim AG ein großes Möbelwerk errichten und das Unternehmen kann weiter expandieren.

Der Vorteil einer Aktiengesellschaft ist, dass jede Person eine Aktie erwerben kann. Der Kaufpreis der Aktie steht dem Unternehmen als Eigenkapital zur Verfügung. Das heißt, jeder Aktienbesitzer ist Miteigentümer des Unternehmens.

Definition

- Eine Aktiengesellschaft ist eine **Kapitalgesellschaft** und eine **juristische Person**.
- Das **Grundkapital (= Eigenkapital einer AG)** ist in Aktien zerlegt.
- Die Gesellschafter **(=Aktionäre)** sind mit Einlagen am Unternehmen beteiligt.
- Die Aktionäre beteiligen sich mit dem Kauf einer Aktie an der Aktiengesellschaft und haften als natürliche Personen nur mit der Höhe ihrer Einlage. Sie haften nicht persönlich mit ihrem Privatvermögen.

- Mindestgrundkapital: EUR 70.000,--
- Kleinster **Nennwert** einer Aktie (**Nominale**): EUR 1,--

Aktien werden in Österreich an der **Wiener Börse** gehandelt.
Eine private Person, die Aktien kauft, kann diese über ihre Hausbank bzw. über einen Onlinebroker erwerben.

Das Grundkapital einer AG hat **Nominalcharakter**, d.h. es kann nicht verändert werden. Mindestens 5 % des Gewinns werden einer gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis 10% des Grundkapitals erreicht sind. Diese Rücklage dient zur Deckung eventueller Verluste.

Der restliche Gewinn kann an die Aktionäre ausgeschüttet oder zu Finanzierungszwecken im Unternehmen belassen werden.

Werden die Aktien der Hobel & Leim-AG an der Börse erstmals ausgegeben, so erfolgt die Ausgabe entweder zum Nennwert **(pari)** oder über dem Nennwert **(über pari)**. Eine Ausgabe unter dem Nennwert **(unter pari)** ist nicht erlaubt.

Bei einer Ausgabe **über pari** wird die Differenz **(Aufgeld, Agio)** der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt.

Die Organe der Aktiengesellschaft

Hauptversammlung

Die Hauptversammlung ist die Versammlung aller Aktionäre
- ⇨ und findet mindestens einmal jährlich statt
- ⇨ Einberufung in der Regel durch den Vorstand
- ⇨ beschließt wichtige Entscheidungen: Höhe der Dividende, Kapitalveränderungen, Umwandlung, Auflösung, …
- ⇨ jede Aktie gewährt eine Stimme
- ⇨ wählt den Aufsichtsrat

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat ist das Kontrollorgan einer AG.
- ⇨ Wird von der Hauptversammlung gewählt,
- ⇨ Er besteht aus 3 – 20 Mitgliedern. 1/3 davon müssen Mitarbeiter des Unternehmens sein.
- ⇨ bestellt und kontrolliert den Vorstand
- ⇨ Aufsichtsratsmitglieder dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein!!!

Vorstand

Geschäftsführung der AG.
- ⇨ Wird vom Aufsichtsrat bestellt und kontrolliert
- ⇨ Berichtet regelmäßig dem Aufsichtsrat
- ⇨ Stellt Jahresabschluss und Geschäftsbericht auf
- ⇨ Beruft Hauptversammlungen ein
- ⇨ Besteht mindestens aus einer Person.
- ⇨ Die Personen im Vorstand sind nur ausführende Angestellte, die das Unternehmen leiten. Sie sind nicht Eigentümer. Sie haften nicht persönlich für Verluste.

Beantworten Sie bitte mit Hilfe des Textes sowie des Buches (S. 44-46) die folgenden Fragen:

1. Welche Rechte erwirbt ein Käufer durch den Kauf von Aktien?
    a. Stimmrecht in der Hauptversammlung
    b. Recht auf einen Gewinnanteil im Verhältnis ihres Aktienbesitzes (= Dividende)
    c. Recht auf Liquidationserlös bei Auflösung der Gesellschaft
    d. Bezugsrecht = wenn neue (= zusätzliche) Aktien gibt, ist man berechtigt, neue Aktien im Verhältnis zu den bisherigen zu kaufen; z.B. man hatte vorher 10% und möchte auch nach der Kapitalerhöhung wieder 10% der Aktien besitzen

2. Welche Vorteile bietet die AG:
    a. Haftung der Gesellschafter ist beschränkt auf Einlagenhöhe
    b. Große Eigenkapitalsummen können aufgebracht werden
    c. Aktien sind leicht übertragbar

3. Welche Nachteile bietet die AG:
    a. hohes Mindestkapital
    b. hohe Gründungkosten
    c. hohe laufende Kosten
    d. aufwändige Gründung
    e. immer Bilanzierungspflicht
    f. Praktische keine Bindung zwischen Aktionären und Vorstand (= Geschäftsführung)
    g. Hoher Organisationsaufwand – durch die 3 Organe: Hauptversammlung, Vorstand, Aufsichtsrat

4. Wie erfolgt die Besteuerung des Gewinns bei der AG?
    a. zunächst 23% KöSt
    b. für ausbezahlte Dividende -> 27,5% KESt.

5. Das Nominale (= der Nennwert) einer Aktie der neu gegründeten Hobel & Leim AG beträgt € 2,--.
    a. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu einem Betrag von € 3,--. Wie hoch ist das Agio je Aktie?
    € 1,--.

    b. Wie hoch ist das Grundkapital der Hobel & Leim AG, wenn 50.000 Aktien ausgegeben werden?
    € 100.000,--